

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5283/2533

นาย แฉล้ม ศรีเกิดศรี น
นาง ลิ่น จี จี มา บุตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 53, มาตรา 54

พฤติการณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยตามที่ปรากฏในคำฟ้องและเอกสารท้ายฟ้อง เป็นเรื่องที่โจทก์และจำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาท มิใช่เรื่องเช่าทรัพย์สิน แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่าโจทก์เช่ามาจากจำเลย ก็ไม่มีผลเป็นการเช่าที่พิพาท เมื่อโจทก์มิใช่ผู้เช่าที่ดินพิพาท จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53,54 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2522 โจทก์ได้เช่าที่นาเนื้อที่ 18 ไร่ จากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จำเลยที่ 1 คิดค่าเช่าจากโจทก์เพียง 4 ไร่ ส่วนอีก 14 ไร่ จำเลยที่ 1 ให้โจทก์ชำระหนี้แทนจำเลยที่ 1 โดยผ่อนชำระกับธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขากำแพงแสน ซึ่งจำเลยที่ 1 จำนองที่ดินดังกล่าวไว้ โจทก์ได้ปฏิบัติตามสัญญาทุกประการ ต่อมาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยที่ 1 ได้โอนขายที่ดินส่วนที่โจทก์เช่าทำนาอยู่ 18 ไร่ ให้แก่จำเลยที่ 2 โดยที่จำเลยทั้งสองมิได้แจ้งให้ประธานกรรมการตำบลกับโจทก์ผู้เช่าทราบ จึงเป็นการซื้อขายที่ไม่ชอบ โจทก์มีสิทธิที่จะซื้อนาคืนจากจำเลยที่ 2 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย

แก้โจทก์เป็นเงิน 24,884.94 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปีของต้นเงิน 21,088.94 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยชำระเสร็จแก้โจทก์ กับให้จำเลยที่ 2 ขายที่ดินทางทิศใต้จำนวน 14 ไร่ของโฉนดที่ดินเลขที่ 11316 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมในราคา 28,911 บาท แก้โจทก์ หากจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตาม ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองโจทก์ไม่ยอมชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ธนาคารแทนจำเลยที่ 1 ตามที่ตกลง เป็นการผิดนัดกับทางธนาคาร ย่อมถือได้ว่าโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะซื้อที่ดินจากจำเลยที่ 1 อีก โจทก์จึงหมดสิทธิที่จะซื้อที่ดินที่เช่าจากจำเลยที่ 1 ก่อนที่จำเลยที่ 1 จะขายที่ดินจำเลยที่ 1 ได้บอกให้โจทก์ทราบแล้ว แต่โจทก์ไม่ประสงค์ที่จะซื้อที่ดินที่เช่าจากจำเลยที่ 1 ต่อไป จำเลยที่ 1 ขายที่ดินดังกล่าวไม่เป็นความจำนองจะซื้อที่นาจากจำเลยที่ 1 แต่ไม่ยอมชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกับจำเลยที่ 1 ไว้ จึงถือว่าโจทก์หมดสิทธิที่จะซื้อที่ดินที่เช่าจากจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องโจทก์ประกอบด้วยเอกสารท้ายฟ้องมีใจความสำคัญว่าจำเลยที่ 1 คิดค่าเช่าจากโจทก์เพียง 4 ไร่ ส่วนอีก 14 ไร่ จำเลยที่ 1 ให้โจทก์ชำระหนี้แทนโดยผ่อนชำระกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขากำแพงแสน เมื่อโจทก์ชำระเงินครบ 50,000 บาท แล้ว จำเลยที่ 1 จะโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์อันเป็น

ลักษณะโจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกันตามคำฟ้องโจทก์และ
เอกสารท้ายฟ้องดังกล่าว ไม่ได้กล่าวถึงการได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่
เช่าชั่วคราวระยะเวลาอันมีจำกัด ทั้งไม่ได้กำหนดราคาค่าเช่ากันแต่อย่างใด อันจะฟังว่า
เป็นการเช่าที่ดินพิพาทแม้โจทก์จะบรรยายฟ้องในตอนแรกว่าโจทก์เช่าที่ดินทำนา
จากจำเลยที่ 1 ทั้ง 18 ไร่ ก็ไม่เป็นผลทำให้ที่ดินพิพาท 14 ไร่ เป็นการเช่าไปได้
พฤติการณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตามที่ปรากฏในคำฟ้องเป็นเรื่องตกลงจะซื้อ
ขายที่ดินพิพาทจำนวน 14 ไร่ กันมากกว่าหาได้มีเจตนาเช่าที่ดินพิพาทกันไม่ โจทก์
มิใช่ผู้เช่าที่ดินตามฟ้องจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53, 54 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง กรณีไม่
จำต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น
ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผลฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ